

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093675-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MANUELLA DE JESUS ALMEIDA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO AOS RÉUS. PREJUÍZO ACADÊMICO IMINENTE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5093675-20.2024.4.02.5101

510015047372 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093675-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MANUELLA DE JESUS ALMEIDA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que os Réus procedam a rematrícula da autora no semestre 2025.1, com a imediata regularização de sua situação acadêmica.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, ter firmado contrato de FIES em junho de 2020, vindo a cumpri-lo regularmente desde então. Contudo, informa que ao tentar efetuar a matrícula para o ano letivo 2024, não logrou êxito, sob o fundamento de que estaria inadimplente com parcelas de sua coparticipação desde julho do ano anterior.

Aduz que após diligências administrativas junto à CEF, obteve informação de que seu contrato encontra-se regular, porém, tal fato não foi aceito pela IES que insiste no argumento da inadimplência, impedindo que a aluna renove a matrícula para o primeiro semestre de 2025.

Contrarrazões em evento 11, CONTRAZ1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

Em juízo perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que não restou minimamente comprovado nos autos originários que a autora, de fato, encontra-se totalmente adimplente com as parcelas mensais de seu financiamento estudantil.

Pela análise do contrato acostado em evento 1, ANEXO7, nota-se que o financiamento da recorrente não é de 100%, de modo que a aluna deve arcar com um valor relativo à sua coparticipação, cujo pagamento, aparentemente é realizado perante a CEF (agente operador/financeiro do FIES).

Contudo, não restou devidamente claro o valor da coparticipação e se realmente não existem débitos pendentes, informações que somente poderão ser devidamente esclarecidas com o exercício do contraditório dos Réus.

Além disso, a autora informa que, a despeito de CEF tê-la informado da regularidade do contrato, a IES continua insistindo pela inadimplência. Logo, é possível que possa ter ocorrido alguma falha administrativa no repasse de valores à instituição de ensino o que não é possível de ser averiguado em cognição sumária sem ao menos a oitiva dos demandados.

Por fim, especificamente quanto ao periculum in mora, a recorrente objetiva a tutela para garantir sua matrícula para o semestre 2025.1, porém, é plenamente possível que o pedido seja reavaliado após o contraditório dos Réus, não havendo, neste momento processual, perigo de dano irreparável ou prejuízo acadêmico à estudante."

Pois bem. Como já fundamentado em decisão monocrática retro, a ausência de comprovação mínima de adimplência total da recorrente com relação às parcelas do financiamento estudantil impede o reconhecimento do *fumus boni iuris*, uma vez que não se verificou a inexistência de débitos pendentes, considerando a existência de coparticipação financeira de responsabilidade da estudante.

Ademais, a alegação de regularidade contratual junto à CEF (agente operador do FIES) não é suficiente para demonstrar a inexistência de inadimplência perante a instituição de ensino, havendo necessidade de instrução probatória e contraditório para esclarecer eventual falha administrativa no repasse de valores.

Por fim, quanto ao *periculum in mora*, não restou demonstrado o risco de dano irreparável ou prejuízo acadêmico imediato à recorrente, pois o pedido poderá ser reavaliado após o contraditório dos demandados nos autos originários, sendo possível garantir a matrícula em momento posterior, caso comprovado o direito alegado.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.